

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/25/6209

הצעת חוק לעידוד הסעות שיתופיות (תיקוני חקיקה), התשפ"ו–2025

תיקון פקודת
התעבורה

1. בפקודת התעבורה¹ –

(1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "נהג חדש צעיר" יבוא:

"הסעה שיתופית" – כמשמעותה בתקנה 84 לתקנות התעבורה, התשכ"א–1961²;";

(2) בסעיף 70, אחרי פסקה (א23) יבוא:

"(ב23) הוראות לעניין הסעת נוסעים בשכר, בתמורה או באופן אחר שאינו למטרות רווח, ולעניין הסעה שיתופית;".

2. בפקודת מס הכנסה³ –

תיקון פקודת מס
הכנסה

(1) בסעיף 9, אחרי פסקה (30) יבוא:

"(31) תשלומי השתתפות בעלות הסעה שיתופית בהתאם להוראות לפי סעיף 70(ב23) לפקודת התעבורה;".

(2) בסעיף 32, אחרי פסקה (17) יבוא:

"(18) תשלומים ששולמו על ידי נוסע בהסעה שיתופית שבוצעה בהתאם להוראות לפי סעיף 70(ב23) לפקודת התעבורה;".

3. בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975⁴, בסעיף 30(א), אחרי פסקה (19) יבוא:

תיקון חוק מס ערך
מוסף

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

² ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

⁴ ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

"(20) השתתפות בעלות הסעה שיתופית בהתאם להוראות לפי סעיף 70(ב23) לפקודת התעבורה."

תיקון חוק הביטוח 4. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995⁵, בסעיף 350(א), אחרי הלאומי פסקה (9) יבוא:

"(10) השתתפות בעלות הסעה שיתופית בהתאם להוראות לפי סעיף 70(ב23) לפקודת התעבורה."

דברי הסבר

מטרת הצעת חוק זו היא לאפשר ולעודד הסעות שיתופיות ברכב פרטי שלא למטרת רווח, בהן משתתפים הנהג והנוסעים בעלות הנסיעה.

הסעות שיתופיות נחשבות לאפשרות תחבורה מקובלת כיום בעולם, באמצעותן נהגים ונוסעים מסייעים האחד לשני להפחית את עלויות הנסיעה ובעיקר את הוצאות הנסיעה היום-יומיות מהבית לעבודה ובחזרה. לצד הערך החברתי-צרכני של ההסעות השיתופיות, יש להן תרומה רבה להקטנת העומס בכבישים, הפחתת ההוצאה הפרטית והלאומית על דלק וצמצום זיהום אוויר.

התיקון המוצע נועד לתמרץ נהגים ונוסעים לבחור במסלול ההסעות השיתופיות על ידי תיקוני חקיקה. ראשית, מוצע לתקן את פקודת התעבורה ולהסמיך את שר התחבורה והבטיחות בדרכים להתקין תקנות לעניין הסעות השיתופיות, בהתאם להגדרתן בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961. כמו כן, מוצע לבצע תיקוני חקיקה נוספים, שיאפשרו הכרה בתשלום עבור הסעות שיתופיות כהכנסה מוכרת לצורכי מס.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברות הכנסת מרב מיכאלי ומירב בן ארי (פ/20/4184).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/23/2323 ; פ/24/243 ; הוסרה מסדר היום ביום י"ד בתמוז התשפ"א (24 ביוני 2021)).

הצעת החוק זהה לפ/24/243 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח בתשרי התשפ"ו (20.10.2025)

⁵ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.